

SEO NOTA AL EDITOR — METADATA — COPIAR EXACTO EN EL CMS

TITLE TAG (máx. 60 caracteres):

La ART Rechazó Mi Accidente Laboral: Qué Hacer Paso a Paso (2026) | DerechosART

META DESCRIPTION (máx. 160 caracteres):

Si la ART rechazó tu accidente laboral, el caso no está perdido. Conocé los pasos para impugnar el rechazo, los plazos que tenés y cómo reclamar.

URL SLUG: /blog/art-rechazo-accidente-laboral

CANONICAL: <https://derechosart.com.ar/blog/art-rechazo-accidente-laboral>

META AUTHOR: DerechosART

META LANGUAGE: es-AR

META ROBOTS: index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1

KEYWORD PRINCIPAL: ART rechazó accidente laboral

KEYWORDS SECUNDARIAS:

rechazo ART qué hacer · impugnar rechazo ART · accidente de trabajo rechazado

Comisión Médica rechazo · reclamo ART Argentina 2026 · art rechaza siniestro

SEO NOTA AL EDITOR — OPEN GRAPH + TWITTER CARD — CAMPOS DEL CMS

og:title: La ART Rechazó Mi Accidente Laboral: Qué Hacer Paso a Paso (2026)

og:description: Si la ART rechazó tu accidente, el caso no está perdido.
Conocé cómo impugnar el rechazo y qué plazos tenés.

og:type: article

og:locale: es_AR

og:site_name: DerechosART

og:url: <https://derechosart.com.ar/blog/art-rechazo-accidente-laboral>

og:image: <https://derechosart.com.ar/publico/img/derechosart-og-image.jpg>

og:image:width: 1200

og:image:height: 630

og:image:alt: Trabajador leyendo carta documento de rechazo de ART

twitter:card: summary_large_image

twitter:title: La ART Rechazó Mi Accidente: Qué Hacer Paso a Paso (2026)

twitter:description: Si la ART rechazó tu accidente, el caso no está perdido.

twitter:image: <https://derechosart.com.ar/publico/img/derechosart-og-image.jpg>

twitter:image:alt: DerechosART

SEO NOTA AL EDITOR — SCHEMA — ARTICLE (PEGAR EN <HEAD> DEL TEMPLATE O CAMPO SCHEMA DEL PLUGIN SEO)

```
<script type="application/ld+json">

{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Article",
  "headline": "La ART Rechazó Mi Accidente Laboral: Qué Hacer Paso a Paso",
  "description": "Si la ART rechazó tu accidente laboral, el caso no está perdido.",
  "datePublished": "COMPLETAR CON FECHA REAL",
  "dateModified": "COMPLETAR CON FECHA REAL",
  "author": { "@type": "Organization", "name": "DerechosART",
    "url": "https://derechosart.com.ar" },
  "publisher": {
    "@type": "Organization", "name": "DerechosART",
    "url": "https://derechosart.com.ar",
    "logo": { "@type": "ImageObject",
      "url": "https://derechosart.com.ar/publico/img/Logo_negro-DerechosART.webp" }
  },
  "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "@id": "https://derechosart.com.ar/blog/art-rechazo-accidente-laboral" },
  "breadcrumb": {
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
      { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Inicio",
        "item": "https://derechosart.com.ar/inicio" },
      { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Accidentes Laborales",
        "item": "https://derechosart.com.ar/accidentes-de-trabajo" },
      { "@type": "ListItem", "position": 3,
        "name": "La ART rechazó mi accidente: qué hacer" }
    ]
  }
}
```


GEO NOTA AL EDITOR — SCHEMA — FAQPAGE (GEO — OPTIMIZA RESPUESTAS EN GOOGLE SGE, CHATGPT, PERPLEXITY)

REGLA CRÍTICA: Si modificás el texto de alguna pregunta o respuesta en el cuerpo del artículo (sección FAQ), actualizá también el JSON-LD aquí.

Cada respuesta debe ser 100% autocontenida (sin remitir a otras secciones).

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "¿Si la ART rechazó mi accidente laboral, puedo igual reclamar?",
      "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Sí. El rechazo de la ART no es una resolución definitiva ni cierra tus derechos. Podés impugnar ese rechazo iniciando el trámite de Determinación de la Incapacidad ante la Comisión Médica Jurisdiccional que corresponde a tu domicilio o lugar de trabajo. Si la Comisión confirma el accidente, la ART queda obligada a dar cobertura y pagar la indemnización." }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "¿La ART tiene plazo para rechazar un accidente laboral?",
      "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Sí. La Ley 24.557 establece que la ART tiene 10 días hábiles desde que recibe la denuncia para rechazar o aceptar. Si no responde, el silencio es aceptación tácita. Un rechazo tardío puede cuestionarse legalmente." }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "¿Cuánto tiempo tengo para impugnar el rechazo de la ART?",
      "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "El plazo de impugnación
```



SEO NOTA AL EDITOR — IMAGEN DESTACADA + ENLACES INTERNOS

IMAGEN DESTACADA:

Nombre archivo: art-rechazo-accidente-laboral-2026.webp

Alt text: Trabajador leyendo carta documento de rechazo de ART

Dimensiones: 1200 × 630 px

ENLACE INTERNO — Artículo anterior (sección 3 del artículo):

Texto del link: Guía completa de qué hacer tras un accidente laboral

URL: <https://derechosart.com.ar/blog/accidente-laboral-guia-2026>

ENLACE INTERNO — Artículo relacionado (sección 3):

Texto del link: Cómo funciona la Comisión Médica de la SRT

URL: <https://derechosart.com.ar/comisiones-medicas>

ENLACE INTERNO — Calculadora (sección 7 / CTA):

URL: <https://derechosart.com.ar/calculadora-accidentes>



EDITOR NOTA AL EDITOR — CHECKLIST ANTES DE PUBLICAR

- ☐ Title tag cargado en el CMS (ver bloque SEO arriba)
- ☐ Meta description cargada en el CMS
- ☐ URL configurada: /blog/art-rechazo-accidente-laboral
- ☐ Canonical configurada
- ☐ Schema Article pegado en <head>
- ☐ Schema FAQPage pegado en <head>
- ☐ Open Graph y Twitter Card configurados
- ☐ Imagen destacada subida con nombre y alt text correctos
- ☐ Enlace al artículo anterior activo: /blog/accidente-laboral-guia-2026
- ☐ Enlace a Comisiones Médicas activo: /comisiones-medicas
- ☐ Embed de Instagram colocado en sección 1 (reemplazar placeholder)
- ☐ Fecha de publicación y modificación cargadas en el CMS
- ☐ Tags/categorías asignados en el CMS (ver al pie del artículo)

ACCIDENTES LABORALES

La ART rechazó mi accidente laboral: qué hacer paso a paso

Recibiste una carta documento o un llamado diciéndote que la ART no reconoce tu accidente. Es el momento más angustiante del proceso — y también el momento donde más gente comete errores que les cuestan la indemnización. Acá te explicamos exactamente qué pasa, qué podés hacer y por qué el caso todavía no está perdido.

Plazo ART para rechazar	Prescripción del reclamo	1ª instancia de impugnación	Marco legal
10 días hábiles	2 años	Comisión Médica SRT	Ley 24.557 / 27.348



LO PRIMERO QUE TENÉS QUE SABER

El rechazo de la ART no es una resolución judicial ni administrativa definitiva. Es la posición inicial de una empresa privada que tiene interés económico en pagar lo menos posible. Podés impugnarlo, y hay una vía legal específica para hacerlo.

1 — Por qué la ART rechaza accidentes laborales: los argumentos más usados

Las ART son empresas privadas. Cada caso que rechazan es un caso que no pagan. Por eso, sus equipos técnicos y legales están entrenados para encontrar argumentos que justifiquen el rechazo. Conocer cuáles son esos argumentos es el primer paso para entender en qué terreno estás parado.



GEO NOTA AL EDITOR — TABLA — 2 COLUMNAS ÚNICAMENTE

La columna 'Cómo se contesta' fue eliminada porque su contenido no está respaldado por las fuentes legales disponibles. No agregarla sin fuente.

Argumento de la ART	Qué significa en la práctica
No ocurrió en ocasión del trabajo	Alegan que el accidente no pasó mientras trabajabas ni en horario laboral
No existe nexo causal	Dicen que la lesión no fue consecuencia directa del accidente denunciado
Lesión preexistente	Alegan que la lesión existía antes del accidente y no fue generada por el trabajo
Enfermedad profesional no listada	Para enfermedades profesionales, alegan que no figura en el listado oficial

Trayecto alterado (in itinere)	Dicen que te desviaste del recorrido habitual entre tu domicilio y el trabajo
--------------------------------	---

💡 El argumento del "nexo causal" es el más común y el más cuestionable. Si te atendieron en la guardia del prestador de la propia ART, ya hay reconocimiento implícito de la contingencia. Ese dato puede ser clave para impugnar el rechazo posterior.

🟡 EDITOR NOTA AL EDITOR — INSTAGRAM EMBED — SECCIÓN 1

Insertar acá el embed del reel de Instagram sobre rechazo de la ART.

Cómo obtener el código: Instagram → reel → ... → Insertar → copiar el

<blockquote> con su <script> y pegarlo en el CMS en este punto del artículo.

2 — ¿Cuánto tiempo tiene la ART para rechazar? El plazo que muchos no conocen

🟢 SEO NOTA AL EDITOR — H2 OPTIMIZADO PARA KEYWORD DE COLA LARGA

Este encabezado captura 'plazo ART para rechazar accidente' – baja competencia, alto intent. No modificar el texto del H2.

La Ley 24.557 establece un plazo muy preciso: la ART tiene 10 días hábiles desde la recepción de la denuncia para comunicarte si acepta o rechaza la cobertura., prorrogables por 10 días hábiles mas, previa notificaciones fehaciente al trabajador Si no te responde en ese período, la ley interpreta ese silencio como aceptación tácita del accidente.

Esto importa por dos razones concretas. Si ya pasaron más de 10 días hábiles y la ART recién ahora intenta rechazarte, sin haberte notificado la prórroga, ese rechazo tardío puede ser cuestionado formalmente. Y si te rechazaron dentro del plazo, sabés que tenés que actuar cuanto antes, porque los plazos para vos también corren.

⚠ EL ERROR MÁS CARO QUE PODÉS COMETER

Recibís el rechazo, te quedás paralizado pensando que perdiste, y esperás semanas o meses sin hacer nada. Mientras tanto, se complica conseguir testigos, los estudios médicos se vuelven menos recientes y la ART consolida su posición. El rechazo no paraliza tus derechos — pero vos sí podés paralizarte sin querer.

3 — Qué hacer paso a paso cuando la ART rechaza tu accidente

🔵 SEO NOTA AL EDITOR — LISTA NUMERADA — FEATURED SNIPPET

Cargar en el CMS como lista `<ol>` (numerada), no como bullets.

Google indexa este formato como featured snippet de pasos.

El sistema legal argentino tiene una vía específica para este caso. No tenés que resignarte ni ir directamente a juicio. El camino correcto es este:

1. Exigí el rechazo por escrito con fundamentos

Si te lo comunicaron por teléfono, pedí que te lo confirmen por carta documento. Necesitás el rechazo formal escrito con los argumentos que usa la ART. Sin eso, no hay nada concreto que impugnar.

2. Reuní toda la documentación médica disponible

Juntá la constancia de denuncia del accidente, todos los estudios por imágenes (radiografías, resonancias), los informes de los médicos que te atendieron, recetas y certificados.

3. Identificá testigos del accidente y anotá sus datos ahora

Si hubo compañeros que vieron lo que pasó, anotá sus datos de contacto esta semana. Con el tiempo la gente cambia de trabajo, pierde contacto o no recuerda bien los detalles.

4. Iniciá el trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional

Ante un rechazo de la ART, la ley prevé que el trabajador inicie el trámite de Rechazo de la contingencia ante la Comisión Médica que corresponde a tu domicilio o lugar de trabajo. **CON EL PATROCINIO LETRADO OBLIGATORIO.**

5. Si la Comisión Médica confirma el rechazo, vas a la justicia laboral

Un juez puede ordenar una pericia médica independiente y revisar todo de nuevo sin estar atado al resultado de la Comisión. Esta es la instancia donde muchos casos terminan resolviéndose a favor del trabajador.



EDITOR NOTA AL EDITOR — ENLACE AL ARTÍCULO ANTERIOR — INSERTAR EN ESTE PUNTO

Texto visible: Guía completa de qué hacer tras un accidente laboral

URL: <https://derechosart.com.ar/blog/accidente-laboral-guia-2026>

Tipo: Bloque de artículo anterior / enlace interno destacado

4 — La documentación que puede hacer la diferencia en tu reclamo

La Comisión Médica y, eventualmente, el juez van a basar su decisión en prueba concreta. Tu palabra contra la de la ART no alcanza. Esto es lo que más pesa:

- Constancia de la denuncia original — el número de siniestro. Si la ART te atendió aunque sea una vez, eso ya documenta la existencia del hecho.
- Historia clínica de la primera atención — lo que el médico registró en la guardia. Es la prueba más cercana al hecho en el tiempo.
- Estudios por imágenes — radiografías, resonancias, ecografías con su fecha.
- Datos de testigos — nombre completo, DNI y teléfono de quienes vieron el accidente.
- Comunicaciones con la ART — mensajes, mails, llamadas grabadas, WhatsApp.
- Carta documento de rechazo — el documento formal. Es el punto de partida de todo el reclamo.



Hacé copias digitales de todo: fotografiá cada documento con el celular antes de entregarlo. Una carpeta en Google Drive puede salvarte si el original se pierde.

5 — Me rechazaron un accidente in itinere: ¿es diferente el trámite?

Los accidentes in itinere son los que ocurren en el trayecto entre tu domicilio y el lugar de trabajo, o de regreso. Están cubiertos por la ART bajo la Ley 24.557, pero con un requisito específico: el trayecto tiene que ser el habitual y no puede haber sufrido alteraciones por razones ajenas al trabajo.

Cuando la ART rechaza un accidente in itinere, el argumento más frecuente es que el trabajador "alteró el trayecto habitual": que venías de otro lugar, que te detuviste por razones personales justo antes del accidente, o que tomaste una ruta diferente a la declarada.

Qué prueba sirve en estos casos

Acreditar el trayecto habitual es posible con varias herramientas. La geolocalización del celular puede mostrar por dónde circulabas. Los registros de la SUBE demuestran el recorrido en transporte público. Las cámaras de tránsito municipales pueden haber captado el accidente. Testigos que confirmen que ibas camino al trabajo también suman.

El trámite de impugnación es exactamente el mismo que para cualquier otro rechazo: Comisión Médica primero, justicia laboral si eso falla.

UN DESVÍO MENOR NO SIEMPRE INVALIDA LA COBERTURA

La jurisprudencia laboral argentina no es rígida en cuanto a desvíos mínimos del trayecto. Una parada breve en un quiosco o farmacia de camino al trabajo no necesariamente "altera el trayecto" en el sentido legal. Eso lo evalúa un juez, no la ART.

6 — ¿Cuánto tiempo tenés para reclamar después del rechazo?

El artículo 44 de la Ley 24.557 establece que las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años desde que el derecho pudo ser exigido. En términos prácticos, ese plazo empieza a correr desde la fecha del accidente o desde que te notificaron el rechazo.

Dos años parecen mucho, pero no lo son. El trámite ante la Comisión Médica puede demorar meses. Si después hay que ir a juicio, los tiempos se extienden más. Y la recolección de prueba se dificulta con el paso del tiempo: testigos que ya no trabajan en la empresa, estudios que ya no reflejan el daño inicial, cámaras que sobrescriben grabaciones.



La regla práctica es simple: cuanto antes actuás, mejor posición tenés. El plazo de dos años es el máximo legal, no el ideal.

7 — ¿Necesito un abogado para impugnar el rechazo de la ART?

Técnicamente, es necesario contar con patrocinio letrado para iniciar el trámite ante la Comisión Médica.

El problema es de fondo: la ART siempre llega a la Comisión Médica con su equipo de abogados y médicos especializados en reducir o eliminar el reconocimiento del accidente. Vos llegás sin conocer los formularios, los plazos, los argumentos técnicos ni la manera correcta de presentar la documentación.

La asimetría es real. Y en los casos de rechazo —que ya empiezan con la ART en posición abiertamente adversarial— esa asimetría se nota más que en cualquier otro momento del proceso.



EDITOR NOTA AL EDITOR — CTA NEGRO — BLOQUE CONSULTA WHATSAPP

Insertar en este punto el bloque CTA negro del CMS.

Texto: Analizamos tu caso sin costo

Subtexto: Si la ART rechazó tu accidente y no sabés cómo seguir, contanos qué pasó. Sin compromiso y sin costo. Solo cobramos si vos cobrás.

Botón: Consultar por WhatsApp

Link botón: <https://wa.me/5491124786144>

8 — Preguntas frecuentes sobre el rechazo de la ART



GEO NOTA AL EDITOR — FAQ — SINCRONIZACIÓN CON SCHEMA FAQPAGE

Estas 6 preguntas están sincronizadas con el schema FAQPage del bloque GEO.

Si modificás texto de alguna pregunta o respuesta, actualizá también el JSON-LD.

Cada respuesta debe ser 100% autocontenida (sin referencias a otras secciones).

¿Si la ART rechazó mi accidente laboral, puedo igual reclamar?

Sí. El rechazo de la ART no es una resolución definitiva ni cierra tus derechos. Podés impugnar ese rechazo iniciando el trámite de Determinación de la Incapacidad ante la Comisión Médica Jurisdiccional que corresponde a tu domicilio o lugar de trabajo. Si la Comisión confirma que el accidente existió y generó incapacidad, la ART queda obligada a dar cobertura y pagar la indemnización correspondiente.

¿La ART tiene plazo para rechazar un accidente laboral?

Sí. La Ley 24.557 establece que la ART tiene 10 días hábiles desde que recibe la denuncia para rechazar o aceptar la cobertura. Si no responde en ese plazo, el silencio se interpreta como aceptación tácita del accidente. Un rechazo emitido fuera de ese plazo puede cuestionarse legalmente.

¿Cuánto tiempo tengo para impugnar el rechazo de la ART?

El plazo de prescripción es de 2 años contados desde la fecha del accidente o desde que el derecho pudo ser exigido, conforme al artículo 44 de la Ley 24.557. Sin embargo, actuar lo antes posible es siempre más conveniente: mientras más tiempo pasa, más difícil resulta reunir pruebas y testigos.

¿Qué argumentos usa la ART para rechazar un accidente laboral?

Los argumentos más comunes son: que el accidente no ocurrió en ocasión del trabajo, que no existe nexo causal entre el hecho y la lesión, que la lesión era preexistente, que la enfermedad profesional no figura en el listado oficial, o que el trabajador alteró el trayecto habitual (casos in itinere).

¿Qué pasa si me rechazaron un accidente camino al trabajo o de regreso?

Los accidentes in itinere —los que ocurren entre el domicilio y el trabajo, o viceversa— también están cubiertos por la ART bajo la Ley 24.557. Si te rechazaron alegando que alteraste el trayecto habitual, ese rechazo puede impugnarse ante la Comisión Médica igual que cualquier otro rechazo.

¿Necesito un abogado para impugnar el rechazo de la ART?

Si es obligatorio para iniciar el trámite ante la Comisión Médica, por rechazo de la contingencia. La representación letrada especializada implica la exposición de argumentos técnicos legales y de medios legistas y la correspondiente presentación de documentación pueden definir el

resultado de tu caso.

 SEO NOTA AL EDITOR — TAGS / CATEGORÍAS — CARGAR EN EL CMS

Categoría principal: Accidentes Laborales

Tags: Rechazo ART · Accidente laboral · Comisión Médica SRT · Ley 24.557

Ley 27.348 · Accidente in itinere · Impugnar rechazo ART · Indemnización ART